

Dans ces conditions, les articles 26 à 32 du Code des Douanes de la CEMAC ne peuvent être appliqués dans le cas d'espèce. L'Administration des douanes rejette la valeur transactionnelle et recourt de manière séquentielle aux méthodes de substitution.

Toutefois, lorsque pour un motif quelconque, il n'est pas possible de déterminer la valeur en douane des marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou crédit-bail par l'application de ces différentes méthodes de substitution, la méthode du dernier recours s'impose, conformément à l'article 33 Code des Douanes de la CEMAC. Cette méthode stipule que la valeur en douane sera déterminée par les moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord de mise en œuvre, de l'article VII du GATT et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation.

Dans ces conditions, il est fortement recommandé de retenir la somme présumée des loyers payés ou à payer pendant la durée du contrat, comme base taxable. Lors de la détermination de la valeur, des ajustements devraient être opérés en fonction des éléments de temps, de lieu et ceux propres au contrat de location. Ce mode de détermination de la valeur demeure conforme aux avis et recommandations contenus dans le Recueil d'Evaluation en douane de l'OMD (Accord de l'OMC et textes du Comité technique de l'évaluation en douane) dans sa partie réservée aux études de cas (EC 4.1/1, ET 2.1/1, 1/2 et 1/3) qui précise que, **c'est le montant des loyers perçus pendant la période de location qui doit servir de base de calcul pour la détermination des droits et taxes exigibles.**

Dans la perspective de voir ces dispositions renforcées dans la prochaine version révisée du code de douanes de la CEMAC, je vous saurais gré de bien vouloir considérer le présent avis comme base de référence dans la détermination de la valeur en douane des marchandises et équipements importés dans le cadre des contrats de location ou de crédit-bail.

Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma haute considération.

LE COMMISSAIRE,



Pascal YOUNI-LAGHA

**Copie : Ministre de l'Economie, de l'Emploi
et du Développement Durable, à titre de compte-rendu**